

 BHCL BENEFICÊNCIA HOSPITALAR CESÁRIO LANGE	FORMULÁRIO PADRÃO		
	TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO À POLÍTICA DE USO DE IMAGEM, VOZ, NOME E VIDEOMONITORAMENTO		Código: FP.RH.01.011-00
		Revisão: 00	

1. Dados do Colaborador

Nome	CPF	Matrícula
Unidade	Cargo / Função	Sector / Departamento

Pelo presente instrumento, o(a) **COLABORADOR(A)** identificado(a) acima declara **ciência e adesão** à Política de Uso de Imagem, Voz, Nome e Videomonitoramento da **BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE (BHCL)**, aplicável indistintamente a todos os seus colaboradores e às unidades geridas em parceria com o Poder Público, nas condições abaixo.

Cláusula 1 – Objeto e abrangência

1.1. A Política abrange o uso de **fotografias, vídeos, gravações de áudio e voz**, bem como do **nome e do cargo** do(a) **COLABORADOR(A)**, captados durante suas atividades, em eventos institucionais, em ambientes de uso coletivo ou em produções realizadas para as finalidades deste Termo, em qualquer suporte ou meio de divulgação.

1.2. A BHCL poderá realizar edições técnicas, como cortes, enquadramentos, legendas e ajustes de cor e som, desde que não alterem o sentido do conteúdo nem a fisionomia ou a fala do(a) **COLABORADOR(A)**.

Cláusula 2 – Finalidades

2.1. O uso destina-se exclusivamente a finalidades institucionais, sem fins lucrativos:

- a) **comunicação institucional** interna e externa, como murais, boletins, e-mails e comunicados;
- b) publicações em **redes sociais institucionais**, sites oficiais, portais e aplicativos da BHCL;
- c) **campanhas de saúde**, qualidade e segurança do paciente, destinadas ao público interno ou à comunidade;
- d) materiais de **treinamento**, capacitação, integração (onboarding) e endomarketing;
- e) identificação funcional, como crachás e sistemas internos;
- f) registros históricos, **relatórios de gestão, transparência e prestação de contas** ao Poder Público;
- g) cobertura de eventos, cerimônias e solenidades, bem como **matérias jornalísticas** promovidas ou autorizadas pela BHCL.

Cláusula 3 – Uso pelo Poder Público parceiro

3.1. Os materiais poderão ser compartilhados com o ente público contratante, que poderá utilizá-los **exclusivamente** para prestação de contas, fiscalização do Contrato de Gestão e divulgação institucional dos serviços prestados no âmbito da parceria.

Cláusula 4 – Fundamentos e bases legais

4.1. O tratamento previsto neste Termo **não se fundamenta em consentimento**, mas nas seguintes bases legais da Lei nº 13.709/2018 (LGPD):

- a) **execução do contrato de trabalho** (art. 7º, V), quanto à identificação funcional e aos registros internos;
- b) **cumprimento de obrigação legal ou regulatória** (art. 7º, II), quanto à transparência e à prestação de contas inerentes à gestão de recursos públicos;

- c) **legítimo interesse** da BHCL (art. 7º, IX, e art. 10), quanto às demais finalidades institucionais, considerando sua natureza não comercial e sua compatibilidade com as legítimas expectativas de quem atua em serviço de saúde de interesse público;
- d) **proteção da vida e da incolumidade física** (art. 7º, VII), quanto ao videomonitoramento.

4.2. Aplicam-se, ainda, o art. 5º, X e XXVIII, "a", da Constituição Federal e os arts. 11, 18 e 20 do Código Civil, sendo o uso restrito a finalidades que não atinjam a honra, a boa fama ou a respeitabilidade do(a) **COLABORADOR(A)** nem se destinem a fins comerciais.

Cláusula 5 – Vedações

5.1. É vedado:

- a) qualquer uso de **cunho comercial**, publicitário de produtos ou serviços de terceiros, ou a cessão dos materiais a terceiros fora das hipóteses deste Termo;
- b) o uso em contextos que atentem contra a **honra, a dignidade, a reputação** ou a privacidade do(a) **COLABORADOR(A)**, ou que sejam contrários à lei;
- c) a **manipulação digital**, inclusive por inteligência artificial, que crie situações, falas ou imagens não ocorridas, bem como o uso dos materiais para síntese de voz ou imagem ou para treinamento de sistemas de inteligência artificial;
- d) a divulgação que revele condição de saúde, convicção religiosa, política ou outro dado pessoal sensível do(a) **COLABORADOR(A)**.

Cláusula 6 – Salvaguardas

6.1. O(A) **COLABORADOR(A)** poderá requerer, por escrito e de forma fundamentada, que **não seja exposto(a) em destaque individual** nas finalidades da Cláusula 2, alíneas "a" a "d" e "g", em situações excepcionais, como risco à sua segurança pessoal, existência de medida protetiva ou circunstância que possa atingir sua honra ou privacidade.

6.2. O requerimento será analisado pelo Departamento de Recursos Humanos, com apoio do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, e não alcança a identificação funcional, os registros em ambientes coletivos, a prestação de contas e o videomonitoramento.

Cláusula 7 – Gratuidade

7.1. O uso previsto neste Termo é inerente às atividades institucionais e não gera direito a remuneração, pagamento adicional, indenização ou participação em resultados.

Cláusula 8 – Videomonitoramento

8.1. O(A) **COLABORADOR(A)** declara **ciência expressa** de que as unidades da BHCL dispõem de sistema de **videomonitoramento (CFTV)**, devidamente sinalizado, em áreas internas e externas, para a segurança de pacientes, acompanhantes, trabalhadores e do patrimônio, bem como para a apuração de incidentes.

 BHCL BENEFICÊNCIA HOSPITALAR CESÁRIO LANGE	FORMULÁRIO PADRÃO		
	TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO À POLÍTICA DE USO DE IMAGEM, VOZ, NOME E VIDEOMONITORAMENTO	Código: FP.RH.01.011-00	Revisão: 00

8.2. Não haverá câmeras em banheiros, vestiários, áreas de descanso ou outros espaços destinados à intimidade, nem captação de áudio sem sinalização específica.

8.3. As imagens terão **acesso restrito** a pessoas autorizadas, serão conservadas pelo prazo da política institucional e **poderão ser utilizadas como prova** em apurações internas, procedimentos disciplinares, processos administrativos e judiciais, ou fornecidas a autoridades mediante requisição legal.

8.4. As imagens do CFTV não serão utilizadas para as finalidades de divulgação da Cláusula 2.

Cláusula 9 – Vigência e desligamento

9.1. Este Termo vigora durante todo o contrato de trabalho.

9.2. Após o término do contrato, a BHCL não produzirá novos materiais com a imagem, a voz ou o nome do(a) ex-colaborador(a), podendo manter os já produzidos.

9.3. A pedido escrito do(a) ex-colaborador(a), a BHCL retirará, em até 30 (trinta) dias, as publicações em que

figure em destaque individual nos canais digitais sob seu controle direto. O pedido não alcança materiais impressos ou já distribuídos, conteúdos publicados por terceiros, registros históricos e documentos de prestação de contas (LGPD, art. 16, I).

Cláusula 10 – Direitos do titular

10.1. O(A) COLABORADOR(A) poderá exercer os direitos previstos no art. 18 da LGPD perante o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da BHCL, inclusive a oposição a tratamento realizado em desconformidade com a lei (art. 18, § 2º).

Cláusula 11 – Declaração

11.1. O(A) COLABORADOR(A) declara ter lido e compreendido este Termo, ter sido informado(a) sobre as finalidades e as bases legais do tratamento, aderir à Política nele descrita e ter recebido uma cópia assinada.

2. Assinatura

Data	Assinatura